

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 110/2553 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โจทก์
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ผู้ร้อง
บริษัทบางกอก เค. เค. จำกัด จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 289

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดย
ปลอดจำนองมาชำระหนี้แก่ผู้ร้องตามจำนวนภาระหนี้จำนองที่จำเลยมีต่อผู้ร้อง
เป็นการขอรับชำระหนี้จำนองจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยอาศัยอำนาจ
แห่งการจำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 วรรคสอง ซึ่งผู้ร้องมีบุริมสิทธิตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 289 แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นการร้องขอกันส่วนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 แต่
เมื่อคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา 289 ก็ไม่ทำให้คำร้องของผู้ร้องเสีย
ไป ศาลมีอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ แต่
จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องชุดจำนวน 200 ห้อง ชื่อ
อาคารชุด เอเซียซิตีไลฟ์ คอนโดมีเนียม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจำนองห้องชุดจำนวน 2,177 ห้องชื่ออาคารชุด
เอเซียซิตีไลฟ์ คอนโดมีเนียม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เข้าทำการยึดกรรมสิทธิ์ใน ห้องชุดดังกล่าวบางส่วนจำนวน 200 ห้อง ตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่งธนบุรี คดี หมายเลขแดงที่ 756/2547 และมีหนังสือให้ผู้ร้องนำส่งต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์ ห้องชุดจำนวน 200 ห้องดังกล่าว ผู้ร้องนำส่งต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์ต่อเจ้า พนักงานบังคับคดีจำนวน 197 ห้อง ส่วนอีก 3 ห้อง มีการไถ่ถอนจำนองแล้ว ต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์จึงไม่อยู่ที่ผู้ร้อง พร้อมกับแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน โดยปลอดจำนอง เมื่อขายทอดตลาดแล้ว ขอให้ศาลกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนได้ความว่า จำเลยทำสัญญากู้เงิน จากผู้ร้องในวงเงินไม่เกิน 532,660,000 บาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหมู่บ้าน จัดสรรและอาคารชุด ใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการเอเซีย ซิตี้ บางบัวทอง" เพื่อเป็น ประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2544 จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดิน เป็นประกันรวม 18 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางบัวทอง (หนองเชียงโคต) อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างในวงเงินจำนวน 532,660,000 บาท นอกจากนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2544 จำเลยจดทะเบียนจำนองห้องชุดเป็นประกัน เพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงินจำนวน 2,177 ห้องชื่ออาคารชุด เอเซียซิตีไลฟ์ คอน โดมีเนียม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หลังจากจำเลยทำ สัญญากู้เงินและได้รับเงินกู้ไปจากผู้ร้องแล้ว จำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญา ต่อ มาจำเลยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และยังคงชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเรื่อยมา ขณะ

ยื่นคำร้องยังไม่มี การผิ ดนั ดตามสั ญญาปรึ บปรุ งโครงสร้า งหึ นี จ้า เลยค งค้ำ ข้า ระหึ นี เึ นตั นจ้า นวณ 410,243,534.40 บาท และดอ กเบี ยในอ้ ตรา ร้อยละ 10 ต่ อปี ดอ กเบี ยถึ งวันยึ นค้ำ ร้องเป็ นเึ นจ้า นวณ 36,342,098.50 บาท ต่ อมาเจ้า พนักงา น บั งคั บคั ตี ส้า นกั งา นบั งคั บคั ตี จั หวั ดน นทบุ รี เข้าทำ การยึ ดกรร มสั ทิ หึ ในห้ อ งชุด ใน อาคารชุด เอเชี ยชั ตี ีไลพ์ โด นโด มี เนี ยม ที่ จดทะ เบี ยนจ้า นองไว้ แก่ผู้ ร้องบางส่ว น จ้า นวณ 200 ห้ อ ง ตามหมา ยบั งคั บคั ตี ของสาล แ่ งธ นบุ รี คั ตีหมา ยเลขแฉ งที่ 756/2547 และมีห้ นังสั อให้ผู้ ร้องนำ ส่ งตั นคั บห้ นังสั อกรร มสั ทิ ห้ อ งชุดท้ ง 200 ห้ อ ง ดั งกล่า ว ผู้ ร้องนำ ส่ งตั นคั บห้ นังสั อกรร มสั ทิ ต่ อเจ้า พนักงา นบั งคั บคั ตีจ้า นวณ 197 ห้ อ ง ส่ว นอื ก 3 ห้ อ งมี การไ ถ่ ถอนจ้า นองแล้ว ตั นคั บห้ นังสั อกรร มสั ทิ จึ งไม่ ยู่ ที่ ผู้ ร้อง พรึ อมแฉ งให้ดำ เนิน การขายทอดตลาดทรั พย์ หลักประ กั นดั งกล่า วโดยพลอด จ้า นอง และกั นเึ นในส่ว นของ ผู้ ร้องในฐา นะผู้ รับจ้า นองไว้ เมื่ อขายทอดตลาดเสร็ จ

พิเคราะห์แล้ว คั ตีมีปั ญหาข้อ กฏหมา ยต้ง วิ นิจจั ยตามอุ ทธรรณ ของผู้ ร้องว่า สาล ชั นดั นมี ค้ำ สั ยกค้ำ ร้องของ ผู้ ร้องชอบหรือไม่ เึ นว่า ตามประมวลกฏหมา ยวิ ธี พิจา รณาควา มแ่ ง มาตรา 287 บั ญญั ตีว่า "ภายใ ต้บั งคั บแ่ งบ ทบั ญญั ตี มาตรา 288 และ 289 บ ทบั ญญั ตีแ่ งประมวลกฏหมา ยนี้ว่า ด้วย การบั งคั บคั ตี แก่ทรั พย์ สั นของ ลู กหึ นีตามค้ำ พิพา กษา นั้น ย่อ มไม่ กระท บกระ ทั งถึ งบุ रि มสั ทิ หรือสั ทิ อื น ๆ ซึ งบุ คค ล ภายนอกอา จร้ อ งขอใ ให้บั งคั บเห นือ ทรั พย์ สั นนั้นได้ ตามกฏหมา ย" ส่ว นมาตรา 289 วร รคหึ นี บั ญญั ตีว่า "ถ้าบุ คค ลใดชอบ ที่ จะบั งคั บการช้ าระหึ นีเอา จากทรั พย์ สั นของ ลู กหึ นีตามค้ำ พิพา กษาที่ เจ้า พนักงา นบั งคั บคั ตี ได้ ยั ดไว้ หรือชอบ ที่ จะได้ เึ นที่ ขายหรือ จ้า นอ ยทรั พย์ สั นเหล้า นั้นได้ โดยอาศัย อำ นาจแ่ งการจ้า นองที่ อาจบั งคั บได้ กั ตี หรือ อาศัย อำ นาจแ่ งบุ रि มสั ทิ กั ตี บุ คค ลนั้นอาจ ยึ นค้ำ ร้องขอ ต่ อสาล ที่ ออกหมา ยบั งคั บคั ตี ให้เอา เึ นที่ ได้ มา นั้นช้ าระหึ นี ต่ นก่ อนเจ้า หึ นี อื น ๆ ตามบ ทบั ญญั ตี แ่ งประมวล กฏหมา ยแ่ งและพา นิชย์..." และประมวลกฏหมา ยแ่ งและพา นิชย์ มาตรา 702 วร รคสอง บั ญญั ตีว่า "ผู้ รับจ้า นองชอบ ที่ จะได้ รับช้ าระหึ นี จากทรั พย์ สั นที่ จ้า นองก่ อน

เจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่" เมื่อพิเคราะห์ตามคำร้องของผู้ร้องที่ยื่นต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดแล้ว การที่ผู้ร้องขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยปลอดจำนองมาชำระหนี้แก่ผู้ร้องตามจำนวนภาระหนี้จำนองที่จำเลยมีต่อผู้ร้อง ถือได้ว่าเป็นการที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้จำนองจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคสอง ซึ่งผู้ร้องมีบุริมสิทธิในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นการร้องขอกันส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 แต่เมื่อคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 289 ก็ไม่ทำให้คำร้องของผู้ร้องเสียไป ศาลมีอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นพิจารณา มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-อาวุธ ปั่นปรีชา-สมชาย พันธุมะโอภาส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น